

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2532

นางสาว ลำ ด วน สงวน นาม

โจทก์

นาย สมบัติ พงษ์ ประดิษฐ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1439, มาตรา 1440

ไม่มีบทมาตราใดบัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีกรณีหมั้น หากฝ่ายใดผิดสัญญาจะ
สมรส ให้ฝ่ายนั้นรับผิดชอบค่าทดแทนอย่างเช่นกรณีที่มีการหมั้น ฉะนั้นเมื่อโจทก์และ
จำเลยตกลงกันว่าจะสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม่มีกรณีหมั้น จึงอยู่นอก
ขอบเขตที่กฎหมายรับรอง แม้จำเลยไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยตกลงจะทำการสมรสกัน กำหนดพิธีมงคลสมรสในวันที่ 16 พฤษภาคม 2525 และจะจดทะเบียนสมรสกันวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นฝ่ายเตรียมจัดพิธีมงคลสมรสแต่ฝ่ายเดียว และจำเลยมอบเงินช่วยเหลือในการเตรียมจัดงานสมรสเป็นเงิน 11,000 บาท โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยง หนังสือเชิญแขก ค่าของชำร่วย ค่าเครื่องแต่งกาย เครื่องตกแต่ง และเบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 90,000 บาท ครั้นถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2525 หลังจากเสร็จพิธีมงคลสมรสแล้ว จำเลยได้รับโจทก์ไปอยู่กินฉันสามีภริยาที่บ้านจำเลยวันรุ่งขึ้น โจทก์ขอให้จำเลยไปจดทะเบียนสมรส แต่จำเลยขอผัดผ่อน โจทก์หลงเชื่อและอยู่กินกับจำเลยเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2525 จำเลยปฏิเสธไม่ยอม

อยู่กินกับโจทก์ฉันสามีภริยาและไม่ยอมจดทะเบียนสมรส อีกทั้งได้ไล่โจทก์ออกจากบ้านโดยไม่มีสาเหตุ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายสูญเสียพรหมจรรย์ ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายจากจำเลย คือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสมรส 90,000 บาท และค่าเสียหายเกี่ยวกับร่างกายและชื่อเสียงเป็นเงิน 400,000 บาท โจทก์เรียกร้องแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายรวม 490,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเพราะการตกลงสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีการหมั้น โจทก์สมัครใจอยู่กินฉันสามีภริยา และสูญเสียความเป็นสาวให้จำเลยด้วยความเต็มใจ มิใช่เกิดจากการทำละเมิดของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว คำฟ้องของโจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์ยินยอมสมรสกับจำเลย จำเลยให้โจทก์เป็นฝ่ายเตรียมจัดพิธีมงคลสมรสแต่ฝ่ายเดียว และจำเลยได้มอบเงินช่วยเหลือในการเตรียมจัดงานสมรสเป็นเงิน 11,000 บาท โจทก์และครอบครัวจึงได้เตรียมจัดพิธีมงคลสมรสขึ้น ในการเตรียมการสมรสฝ่ายโจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยง เชื้อแขกผู้มีเกียรติ ค่าอาหารสำหรับเลี้ยงแขก

ในวันสมรส ค่าของข้าวสวย ค่าใช้จ่ายของโจทก์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เครื่องตกแต่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 90,000 บาท ที่โจทก์ฎีกาว่า เงินจำนวน 11,000 บาทที่จำเลยมอบให้ฝ่ายหญิงเป็นของหมั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คำฟ้องเดิมกับฎีกาของโจทก์ขัดแย้งกัน ฎีกาโจทก์ข้อนี้จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นและไม่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยว่าโจทก์กับจำเลยร่วมกันจัดพิธีมงคลสมรสขึ้น เสร็จพิธีแล้วจำเลยพาโจทก์ไปอยู่บ้านของจำเลยฉันสามีภริยาและจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ คดีจึงฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยตกลงจะสมรสกันโดยไม่มีการหมั้น เห็นว่าการเรียกค่าทดแทนเนื่องจากผิดสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการสมรสนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษตามมาตรา 1439 ว่า "เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่มิใช่ของหมั้น ถ้าฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง ถ้าฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชาย" และไม่มียกข้อยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่มีหมั้น หากฝ่ายใดผิดสัญญาจะสมรสให้ฝ่ายนั้นรับผิดใช้ค่าทดแทนอย่างเช่นกรณีที่มีการหมั้น ดังนั้น การตกลงกันว่าจะสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม่มีการหมั้น จึงนอกขอบเขตที่กฎหมายรับรองเมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิจะเรียกค่าทดแทนจากจำเลย ตามนัยแห่งคำพิพากษาฎีกาที่ 1971/2517 ระหว่างนางลาน ตระกูลศิริ โจทก์ นายบุญสาย ยอดเขียน จำเลย ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 1198/2492 และคำพิพากษาฎีกาที่ 700/2498 ที่โจทก์ยกขึ้นอ้างอิง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้การที่โจทก์ต้องใช้จ่ายในการเตรียมการสมรส โจทก์ต้องเสียพรหมจารีให้แก่จำเลยและอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยากับจำเลย โดยจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับโจทก์เกิดจากความสมัครใจของโจทก์ ไม่เป็นเหตุที่จะถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์"

พิพากษายืน จำเลยไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การหมั้นนั้นศาลฎีกาได้เคยให้ความหมายไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2526 ว่า "การหมั้นเป็นสัญญาซึ่งฝ่ายชายทำกับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อชายกับหญิงจะทำการสมรสกัน" การหมั้นจะมีการให้ของหมั้นกันหรือไม่มีของหมั้นก็ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับไว้ และมีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการหมั้นอยู่หลาย มาตรา เช่น มาตรา 1439 มาตรา 1441 ที่มีถ้อยคำว่า "ในกรณีที่มีของหมั้น" อัน ทำให้แปลได้ว่าอาจจะมิ "ในกรณีที่ไม่มีของหมั้น" ได้ ซึ่งนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง หลายท่านได้ยอมรับหลักการนี้ตามกฎหมายครอบครัวที่มีการแก้ไขใหม่ในปี 2519 นี้แล้ว การหมั้น น่าจะต้องมีการจัดการหมั้นเป็นกิจจะลักษณะเพื่อประกาศให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่าชายและหญิงได้หมั้นกันแล้ว ทำนองเดียวกับการสมรสที่ต้องมีการจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนอันเป็นเอกสารราชการที่ประชาชนทั่วไปสามารถไป ตรวจสอบดูได้ทั้งนี้เพราะอาจจะมีชายอื่นหรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับคู่สมรสกับคู่หมั้น อันจะเป็นการผิดศีลธรรม และเป็นผลให้หญิงคู่หมั้นเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือชายอื่นอาจถูกชายคู่หมั้นเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา 1445 และมาตรา 1446 ฉะนั้น การที่ชายและหญิงได้เสียกันจนหญิงตั้งครรภ์จึงพากันไปพบพนักงาน

สอบสวนพนักงานสอบสวนแนะนำให้บุคคลทั้งสองไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ทำบันทึกให้ชายและหญิงลงชื่อไว้ แต่ก็ไม่ได้มีการเลี้ยงดูกันหรือจดทะเบียนสมรสกันตามข้อตกลงดังกล่าว อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าเสียหายไม่ได้และไม่ถือว่าเป็นกรณีผิดสัญญาหมั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 564/2518) ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะไม่ได้มีการหมั้นในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้นั่นเอง การที่ชายและหญิงตกลงกันว่าจะทำการสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม่มีการหมั้น หากต่อมาภายหลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ เพราะมาตรา 1439วางหลักการให้เรียกค่าทดแทนได้เฉพาะแต่เมื่อมีการหมั้นกันแล้วเท่านั้น หลักการเช่นนี้ศาลฎีกายึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2519 จนกระทั่งปัจจุบัน กล่าวคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2517(มงคล วัลยะเพ็ชรดวงดี วาจินธานินทร์กรัยวิเชียร)ระหว่างนางลานตระกูลศรี โจทก์ นายบุญสายยอดเทียม จำเลย การเรียกค่าทดแทน เนื่องจากผิดสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการสมรสนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1438 บัญญัติไว้เป็นพิเศษให้เรียกได้เฉพาะกรณีที่มีการหมั้นเท่านั้น เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันว่าจะสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม่มีการหมั้น แม้จำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง โจทก์ก็เรียกค่าทดแทนไม่ได้ โจทก์จำเลยสมรสกันตามประเพณีโดยตกลงกันว่าหากจำเลยสำเร็จการศึกษาแล้ว จำเลยจะไปจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ แต่เมื่อจำเลยสำเร็จการศึกษาแล้ว จำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ดังนี้ การที่โจทก์ต้องสูญเสียความเป็นสาวและอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลย โดยไม่จดทะเบียนสมรสกันเกิดจากความสมัครใจของโจทก์มิใช่เกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย การที่จำเลยไม่จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ก็มีใช่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ หรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420,421 จำเลยไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3865/2526(สำเนียง ด้วงมหาสอน สนิทวงศ์สิงห์พิชัยวุฒิจำนงค์) ระหว่าง นางสาวบัวจันทร์ ปัญญาเจริญโจทก์

นายหนุณกันทะวงศ์ จำเลย สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยมีสาระสำคัญว่า ให้จำเลย จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องใช้ค่าเสียหายนั้น เป็นสัญญาที่ไม่มีกฎหมายสนับสนุนเพราะไม่ใช่สัญญาหมั้น จึงไม่อาจ บังคับได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439 ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญา หมั้นฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าทดแทน ฉะนั้น การตกลงจะสมรสโดยไม่มีการหมั้นจึง อยู่นอกขอบเขตที่กฎหมายรับรองไว้ จะนำบทบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมมาใช้ในกรณี เช่นนี้ไม่ได้เพราะบทบัญญัติว่าด้วยการหมั้นและการสมรสประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2531 ได้มีคำพิพากษา ศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายในการผิดสัญญาไม่ทำการสมรส คือคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 449/2531: ซึ่งวินิจฉัยว่า "การที่โจทก์ผู้เยาว์ยินยอมให้จำเลยที่ 1 กระทำชำเราด้วยความสมัครใจ ซึ่งแม้ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อบิดา โจทก์ทราบเรื่องได้ไปร้องเรียนต่อกำนันท้องที่ จำเลยที่ 1 ก็ได้ทำสัญญากับโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ หากผิดสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท และ จำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตาม สัญญาของจำเลยที่ 1 ด้วย ต่อมา จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ แม้มิใช่เป็นกรณีผิดสัญญาหมั้น โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาได้คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เป็นการเรียก ค่าเสียหาย ตามที่กำหนด จำนวนไว้แน่นอนในสัญญาโดยตรงอันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาที่ทำ กันไว้โดยเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เป็นการเรียกค่าทดแทนความเสียหายแก่กายหรือชื่อ เสียงค่าทดแทนความเสียหายเนื่องในการเตรียมการสมรส ฯลฯ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 1440 ซึ่งจะเรียกได้เฉพาะเมื่อมีการหมั้นกันเท่านั้น และศาลจะเป็นผู้กำหนด จำนวนค่าทดแทนในจำนวนที่เห็นสมควรตามที่คู่ความนำสืบ จึงมิใช่เป็นการเปลี่ยน หลักการในเรื่องการเรียกค่าทดแทนในกรณีที่มิมีการหมั้นแต่อย่างใด ฉะนั้น กรณี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2532 เรื่องใหม่นี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าโจทก์

จำเลยไม่ได้มีการหมั้นหมายกันมาก่อน โดยเริ่มต้นเพียงแต่ตกลงประกอบพิธีมงคล
สมรสกันในวันที่ 16 พฤษภาคม 2525 และจะทำการจดทะเบียนสมรสกันในวันรุ่ง
ขึ้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 เท่านั้นศาลฎีกาจึงวินิจฉัยยืนยันหลักการเดิมตามที่
กล่าวมาข้างต้นที่ไม่ให้มีการเรียกค่าทดแทนจากกันได้เลย ประสพสุขบุญเดช